



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ

Requisição Administrativa Nº

, de de .

AO: **PROPRIETÁRIO DA OBRA**

Endereço:

Assunto: **Requisição de Informações; faz.**

Prezado(a) Senhor(a),

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – CREA-RJ, órgão fiscalizador do exercício profissional dos abrangidos em sua denominação e ainda, considerando suas atribuições legais nesta circunscrição, conforme preceitos estabelecidos nas Leis Federais nº 5.194/66 e 6.496/77, **vem requisitar as seguintes informações e documentos** para que sejam informadas/disponibilizados no prazo de 10 (dez) dias:

- **Identificação do Responsável Técnico (engenheiro), em face de não se encontrar disponibilizada a via da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no local, bem como a placa indicativa do exercício profissional.**

Esclarecemos que eventual negativa ou omissão no atendimento de requisição por órgãos, entidades ou autoridades, estão sujeitas a responsabilização do contratante em caso de acidentes (**art. 6º e 15 da Lei Federal nº 5.194/66**), sujeito a autuação por exercício ilegal da profissão, com multa prevista estipulada no artigo 73, da mesma lei.

Acrescentamos ainda que o cumprimento de obrigação legal ou regulatória por particulares, em atendimento a notificação escrita, fundamentada no poder polícia administrativa constitui hipótese para tratamento de dados pessoais em favor do Poder Público (**art. 7º, inciso II e art. 23 da LGPD c/c art. 78, 194 e 195, CTN**), consoante com os preceitos estabelecidos no **art. 1º e 21 - parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 13.425/2017, bem como a Lei nº 6.496/77, nos seus artigos 1º e 3º.**

Destacamos que a atividade de fiscalização dos CREAs em **Obras/Construções** visa coibir a ação de pessoas físicas ou jurídicas inabilitadas na execução das atividades técnicas ligadas a Engenharia e Geociências, podendo expor a riscos os moradores, usuários, bem como as pessoas que circulam nas suas imediações e consistindo na verificação das condições do exercício profissional, na existência de responsável técnico e respectivo registro de **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Lei Federal nº 6.496/77 – art. 1º)**, buscando a regularidade de infrações a legislação profissional. São estas ações de fiscalização que visam garantir a sociedade padrões mínimos de segurança e qualidade indispensáveis a natureza de tais serviços profissionais.

Por fim, solicitamos que as informações/documentos sejam encaminhados, **no prazo máximo de 10 (dez) dias**, preferencialmente por meio de mídia digital, para o endereço de e-mail,

Atenciosamente,